

0003958-96.2022.8.26.0624
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo
Comarca: Tatuí
Foro: Foro de Tatuí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
DR0644-1/2022 - Delegacia de Polícia de Tatuí
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MOISÉS JOABE CAMARGO
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP
Data da Audiência:
23/09/2022
Réu Preso

Aos 23 de setembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tatuí
Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal
Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
0003958-96.2022.8.26.0624
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
DR0644-1/2022 - Delegacia de Polícia de Tatuí
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MOISÉS JOABE CAMARGO
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP
Data da Audiência:
23/09/2022
Réu Preso

Aos 23 de setembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu MOISÉS JOABE CAMARGO, acompanhado da Defensora, Dra. Ana Laura Medeiros Fortes; bem como as testemunhas arroladas Sérgio Henrique Carriel (GCM) e Geraldo Coelho (GCM). Em

razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MOISÉS JOABE CAMARGO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, em 16 de julho de 2022, por volta das 20h, na rua Antônio Moroni, altura do nº 100, Vila Ezequiel, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MOISÉS JOABE CAMARGO, qualificado nestes autos, trazia consigo e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 24,2 gramas, 11 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,9 gramas e 11 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 3,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico na via pública, sendo que trazia entorpecentes em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando, ao adentrarem na rua Antônio Moroni, avistaram MOISÉS entregando algo para o condutor de um automóvel. Ao notar aproximação da viatura, o motorista empreendeu fuga e o denunciado correu, dispensando o saco plástico no qual estavam acondicionadas algumas porções de entorpecentes. Houve a abordagem e, na revista pessoal, foram encontradas 11 porções de "crack". A sacola plástica lançada ao solo pelo denunciado foi recuperada e no seu interior havia 14 porções de "maconha", 11 porções de cocaína e R\$10,00. Auto de prisão em flagrante às fls. 17, convertida em prisão preventiva às fls. 24/8. Auto de exibição e apreensão às fls. 10/1. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 12/3. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 113/20. Informação sobre o local dos fatos às fls. 119. Cópia de petição de Habeas Corpus (autos 2164474-85.2022.8.26.0000) impetrado em favor do réu às fls. 40/83, cuja liminar foi indeferida, conforme cópia de decisão às fls. 84/9. Notificação às fls. 123. Defesa preliminar apresentada às fls. 131, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 20/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 135/6). Citação às fls. 155. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, a despeito da mera alegação do acusado Moisés sobre a utilização de maconha e "pó", diante da impressão colhida nesta teleaudiência, observo, de ofício, que não há que se falar em instauração de incidente de

dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do respectivo interrogatório, indícios de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha. Ainda, preliminarmente, conforme já registrei às fls. 108, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, máxime em caso no qual não houve confissão. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos, conforme prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos materiais nele constantes. Narraram os guardas municipais Sérgio e Geraldo (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), que no dia aqui versado visualizaram Moises, em conhecido ponto de traficância, entregando algo para o condutor de um veículo, que se evadiu, mesma alternativa escolhida pelo acusado, mas sem sucesso, pois perseguido pelos agentes, sendo que no trajeto o GCM Carriel visualizou ele se desfazendo de um pacote e os demais membros da equipe, que o abordaram, com ele encontraram 11 porções de crack. No pacote dispensado, 14 porções de maconha e 11 porções de cocaína, bem como R\$10,00. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 113/20, como sendo: 23,25 gramas líquidos de maconha; 8,83 gramas líquidos de cocaína e 2,72 gramas líquidos de crack. Prosseguindo, nas palavras dos depoentes, o acusado confessou a traficância. Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo investigativo, fls. 18, Moisés disse que acabara de comprar 4 "pó" e 1 "bucha" do traficante que se evadiu, ficando ele sujeito à ira dos agentes, que por não encontrarem o responsável, adiantaram que iriam prejudicá-lo. Absolutamente desacreditada a sua versão, a provocar deste juízo postura diversa da usual para advertir o jovem a respeito desse próprio descrédito. Ora, os agentes da lei são servidores cujas reputações se presumem ilibadas e nenhum motivo se comprovou possuíam para desvirtuar a dinâmica, imputando ao Réu outras porções que não lhe pertenciam, com o acréscimo de que viram ele dispensá-las. Aqui, a despeito de casual a abordagem, os servidores elucidaram com êxito o cenário de traficância, bem demonstrada pelo contexto, afinal, Moisés estava em ponto desse comércio entregando algo a uma pessoa num veículo e correu ao visualizar os agentes, na fuga se desfazendo de parte do estoque, além do que, quando abordado, em revista pessoal, descobriu-se a existência de mais porções, num total, 36 unidades de drogas variadas, o que não se coaduna com a situação de alguém que não demonstra posses consideráveis ou emprego fixo, lembrado que se tratava de mais de trinta gramas líquidos. Aliás, o interrogado bem sabe que a custódia desse montante o retira definitivamente da condição de mero usuário, tanto que enveredou por linha alegórica, de negar a posse da integralidade do produto apreendido, mas assim acabou por escancarar a sua responsabilidade. Preenchido o núcleo verbal do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente sob a modalidade trazer consigo, e para o que não se exige seja surpreendido o traficante em efetiva transação comercial, embora estivesse naquele momento negociando com a pessoa do veículo evadido. Quanto ao fato de ser Moisés eventualmente usuário, de maconha e cocaína, do que, repita-se, não há menor comprovação nos autos, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. A decretação da perda do numerário e celular encontrados (auto de exibição às fls. 10/1), naturalmente vinculados à traficância em contexto dessa natureza, é impositiva. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na prefacial, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, à mingua de anotações criminais, reservo os antecedentes da infância e a danosidade de parte dos entorpecentes apreendidos, mas em quantidade não expressiva, para, no caso específico desse sentenciado, afastar o redutor na fase derradeira. Pena-base estabelecida, portanto, no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à mingua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o

crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 18), por isso inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, conforme se verifica pela desenvoltura de alguém que, sem ostentar labor lícito, trazia consigo mais de três dezenas de porções entre maconha, cocaína e crack, sendo diferenciada a pesagem da danosa cocaína. A propósito, estoque mensurado em cerca de R\$ 580,00 (aqui considerado, pela observação do que ordinariamente se acompanha no cotidiano na vara, e tendo em conta a pesagem médias das porções custodiadas pelo sentenciado, que o 0,80 gramas líquidos da cocaína giram em torno de R\$30,00; 0,24 gramas líquidos de crack em torno de R\$10,00 e 1,6 gramas líquidos de maconha em torno de R\$10,00). Essa mesma desenvoltura provém dos tempos da recente infância, com reiteração infracional significativa, afinal, registrados dois envolvimento bem recentes, ambos do último trimestre do ano passado, o primeiro findo com remissão que estava sendo cumprida (fls. 156/7) e o segundo em sede de apuração sob contraditório (fls. 158). Moisés não é, portanto, neófito na traficância, seja porque já conhecido de um dos GCMS, Sérgio, seja pelo comportamento durante este flagrante, pela natureza da droga manuseada e, principalmente, no seu caso, porque efetivamente vem se envolvendo de maneira reiterada em atos de traficância desde a recente infância, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante as circunstâncias mencionadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Aliás, essa consideração vem em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, a fim de que não sejam fomentadas posturas como aquelas observadas nesta solenidade, de verdadeira afronta ao sistema de administração da justiça e à capacidade intelectual dos sujeitos processuais, pois isso importaria mais do que tolerância em incentivo à criminalidade, repita-se, verdadeiro fomento desse tipo de comportamento. Veja-se que para além da utilização de jargão próprio desse meio, "pó e bucha", e paradoxalmente da forma um tanto jocosa, mas quem sabe inocente, de dizer que o juiz da infância o chamou para "conversar", o interrogado

de fato demonstrou a sua inadequação da personalidade ao acusar agentes da lei do cometimento de um crime de forja de flagrante de tráfico, sugerindo que a ele imputaram drogas que sabidamente não lhe pertenciam (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda nesta fase, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por este magistrado, sem censura – refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019), lembrado que o ordenamento admite a mentira em favor próprio, mas não essa maliciosa acusação. Assim, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, aqui respeitada, uma vez mais, a orientação traçada pelo Coleto STJ nos autos do HC 596.603/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, adequada para o caso concreto no qual, entre as demais circunstâncias, Moisés, durante os tempos de infância não experimentou medida de internação, e agora, apanhado no mês seguinte à aquisição da maioridade deve ter a chance de emenda com rigor intermediário para hipótese de apreensão que não se mostrou tão expressiva. Na verdade, a situação desse sentenciado é limítrofe, mas em seu benefício o juízo aplica a regra que tem utilizado em casos aproximados, garantida a isonomia entre os jurisdicionados (cito, a propósito, e por todos, a solução proclamada nos autos 1500803-73.2022.8.26.0571). Não há que se falar em alternatividade diante da quantidade de reprimenda. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR MOISÉS JOABE CAMARGO, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Não olvido que a Superior Instância manteve a prisão preventiva do acusado nos autos do HC informado às fls. 141/52, todavia, respeitada a v. Deliberação superior, nesse momento da sentença resta ela prejudicada diante da imposição do regime intermediário, a recomendar a imediata soltura do primário, a fim de que recorra em liberdade, para tanto determinada a expedição do necessário alvará. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 124). A propósito, considerando que o réu responde a processo por ato infracional, ainda em curso perante a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal desta comarca (certidão às fls. 158), oficie-se informando acerca da pena imposta ao sentenciado e sua situação neste processo". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA